

TRIBUNAL PLENO DE 06/11/24

ITEM Nº 3

**EXAME PRÉVIO DE EDITAL
MUNICIPAL**

Processo: TC-018450.989.24-9.

Representante: José Eduardo Bello Visentin.

Representada: Prefeitura de Araraquara.

Responsável: Antonio Adriano Altieri – Secretário de Planejamento e Finanças.

Objeto: impugnação ao edital de Pregão Eletrônico nº 65/2024, Processo Administrativo nº 28.868/2024, objetivando contratação de empresa especializada para prestação de serviços de sistemas de informação para gestão de recursos humanos, com o fornecimento de solução informatizada de gestão pública, consistente na gestão de folha de pagamento, com operacionalização da escrituração fiscal digital das obrigações fiscais previdenciárias e trabalhistas (e-social), com atendimento às exigências legais vigentes e futuras no que tange à legislação trabalhista no âmbito da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e à legislação previdenciária, bem como do regime estatutário e legislações municipais.

Valor estimado: R\$ 1.126.560,00 (um milhão, cento e vinte e seis mil, quinhentos e sessenta reais).

Advogado(s): José Eduardo Bello Visentin – OAB/SP 168.357.

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. PREGÃO ELETRÔNICO. SERVIÇOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS. AUSÊNCIA DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA FINS DE HABILITAÇÃO. USO DE TERMOS IMPRECISOS PARA DEFINIÇÃO DE PARCELA DO OBJETO. CORREÇÕES DETERMINADAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA REPRESENTAÇÃO. CORREÇÕES DETERMINADAS. AUSÊNCIA DE PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL. RECOMENDAÇÃO.

José Eduardo Bello Visentin, advogado, formulou **representação** em face do edital de Pregão Eletrônico nº 65/2024, processo administrativo nº 28.868/2024, promovido pela **Prefeitura de Araraquara** com vistas à “contratação de empresa especializada para prestação de serviços de sistemas de informação para gestão de recursos humanos, com o fornecimento de solução informatizada de gestão pública, consistente na gestão de folha de pagamento, com operacionalização da escrituração fiscal digital das obrigações fiscais previdenciárias e trabalhistas (e-social), com atendimento às exigências legais vigentes e futuras no que tange à legislação trabalhista no âmbito da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e à legislação previdenciária, bem como do regime estatutário e legislações municipais”, com sessão pública inicialmente prevista para o dia 4 de setembro de 2024.

Informa o autor que interpôs impugnação administrativa perante a municipalidade, cuja resposta restou insatisfatória, pois remanesceriam algumas máculas, além de ter havido alteração de itens do edital, porém sem reabertura do prazo de publicidade.

Teriam sido alterados, com impacto sobre a adesão de licitantes e o preparo de propostas, em descumprimento ao artigo 55, § 1º, da Lei 14.133/2021, os seguintes aspectos:

- diminuição do percentual de funcionalidades a ser demonstrado na prova de conceito;
- inclusão da possibilidade de realização de visita técnica;
- esclareceu-se, em relação aos serviços HTTP, que o sistema deve ser acessado, no lugar do termo *construído* previsto em edital, que remete a desenvolvimento, programação;
- esclareceu-se que os treinamentos para duas turmas podem ser realizados concomitantemente; e

- esclareceu-se que a hospedagem é de responsabilidade da contratante.

Os pontos inalterados e ainda suscetíveis de reprimenda seriam:

- exigência de fornecimento de dicionário de dados;
- exigência de certidão negativa de recuperação judicial para fins de habilitação;
- previsão de que compete ao pregoeiro definir a duração da prova de conceito; e
- aglutinação indevida do fornecimento de *hardware* (servidor) com *software* (sistema);

Manifesta, ainda, discordância com o teor do julgamento da impugnação, quanto aos seguintes tópicos:

- descrições do sistema operacional (não se permitindo *Linux*) e do banco de dados;
- exigências confusas e insuficientes relacionadas aos *backups*;
- justificativa inaceitável sobre os prazos previstos para vigência do contrato, de implantação e relativo às mensalidades; e
- modelo de proposta incongruente e sem todos os itens necessários à precificação.

Requeru liminar suspensão do procedimento e, ao final, fosse determinada à Origem a retificação do ato convocatório.

Ao reconhecer presunção de afronta a previsões legais e a precedentes deste Tribunal, determinei a **suspensão do certame em decisão de 3 de setembro último, referendada por este Egrégio Plenário em sessão subsequente** (eventos 16 e 33).

O responsável foi notificado para apresentar, em até 10 (dez) dias úteis, inteiro teor do edital ("ou certificação de que a versão apresentada pelo

representante corresponde fielmente ao original”), acompanhado de informações sobre eventuais publicações, esclarecimentos, impugnações ou recursos administrativos, bem como das razões de seu interesse.

Em atendimento, a **Prefeitura de Araraquara** informa que suspendeu o andamento do certame, além de colacionar justificativas e documentos (evento 39).

Sobre o percentual de funcionalidades na prova de conceito, acata a impugnação e afirma ter reduzido as exigências para aprovação nessa etapa, focando apenas nos itens essenciais.

Quanto ao fornecimento de *hardware* (servidor) com *software* (sistema), esclarece que a hospedagem dos sistemas será realizada nos equipamentos da contratante, não havendo exigência de fornecimento de *hardware* no edital.

Defende, ainda, a necessidade de *backups* mensais e anuais para garantir a integridade e disponibilidade dos dados, conforme exigências de segurança e confiabilidade.

Como justificativa para a exigência de Sistema Gerenciador de Banco de Dados específico (*Microsoft SQL Server 2008*), expõe que visa a evitar reestruturações na administração.

Consigna que incluiu a possibilidade de realização de visita técnica para atrair mais licitantes e obter melhores propostas, e que o edital foi alterado para especificar que o sistema deve ser acessado via HTTP ou HTTPS, dependendo da infraestrutura, havendo também ajustes para se permitir treinamentos simultâneos em duas turmas, com a Prefeitura fornecendo a infraestrutura necessária.

Com relação à hospedagem dos dados, esclarece que a solução integrada será instalada nos equipamentos da contratante e que excluiu itens do edital que poderiam sugerir a necessidade de fornecimento de *hardware*. A

exigência do dicionário de dados foi mantida para facilitar futuras migrações de dados e evitar custos adicionais.

Por fim, quanto aos prazos, esclarece que o período de cinco dias úteis é para o início da prova de conceito, não para sua duração, o que é considerado razoável; e que a previsão de doze parcelas mensais objetiva eliminar riscos financeiros, permitindo a formulação de propostas autônomas para cada item.

A Prefeitura concluiu que as alterações realizadas no edital não interferem na elaboração das propostas ou na habilitação dos licitantes, mantendo a integridade e a eficiência do processo licitatório.

Assessoria Técnico-Jurídica (Engenharia, Jurídica e Chefia) conclui pela procedência parcial da representação (evento 54).

No mesmo sentido, **Ministério Público de Contas**, que registra, ainda, a ausência de localização do Plano de Contratação Anual da Prefeitura de Araraquara no Portal Nacional de Contratações Públicas, tema passível de compor recomendação (evento 59).

Este o relatório.

GCMAB
PP

TC-018450.989.24-9

VOTO

Acompanho instrução unânime, pela **procedência parcial** das insurgências feitas ao edital de Pregão Eletrônico nº 65/2024, por meio do qual a Prefeitura de Araraquara pretende contratar a prestação de serviços de sistema de informação para gestão de recursos humanos.

Lançado o ato convocatório à praça, o autor da representação, em um primeiro momento, acionou a Origem por meio de impugnação administrativa, medida prevista no artigo 164 da Lei 14.133/2021¹ e assegurada no edital². Porém, o teor da resposta dada ao pleito³ não solucionou a totalidade de ocorrências que atinge o ato convocatório.

Antes de abordar o conteúdo da decisão proferida no âmbito administrativo, que veio a integrar as disposições do caderno convocatório, nota-se, tal como afirma o autor, que ela veicula modificações editalícias capazes de comprometer a elaboração de propostas⁴, sem, contudo, devolver o prazo de divulgação original, o que caracteriza descumprimento ao artigo 55, § 1º, da Lei 14.133/2021⁵.

¹ Lei 14.133/2021.

Art. 164. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame.

² Capítulo 14.

³ Encartada sob evento 39.7.

⁴ Quais sejam:

Adequação dos itens a serem demonstrados durante a Prova de Conceito;
Inclusão da possibilidade de realização de visita técnica (facultativa);

Consoante ressalva ATJ-Engenharia, apenas a solução da dúvida relacionada ao HTTP seria incapaz de afetar significativamente a adesão de proponentes ou a elaboração de propostas, aspecto que perde relevância ante a natureza das demais alterações.

⁵ Lei 14.133/2021.

Art. 55. § 1º Eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação na mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas.

Portanto, ainda que citada discussão se encontre superada com a presente decisão – pois uma vez relançado o edital corrigido, inevitavelmente haverá a devolução do respectivo interregno -, forçoso reconhecer-se a procedência deste ponto de irresignação.

Incorpora-se, ademais, **recomendação** de ATJ-Engenharia sobre o tema, para que “a Administração revise, compatibilize e consolide todos os critérios e parâmetros alterados, a fim de disponibilizar uma nova versão às interessadas, com informações mais organizadas, claras e objetivas”.

Passa-se agora à análise dos **pontos inalterados** e, segundo o autor, **ainda suscetíveis de reprimenda**.

Afasta-se, inicialmente, crítica à exigência de fornecimento de dicionário de dados, tema que Assessoria Especializada considera justificado pela Prefeitura de Araraquara, pois se trata de providência a ser cumprida pela contratada ao final do contrato, ou no momento no qual se fizer necessária conversão e migração de dados em eventual nova contratação.

Traduz, assim, precaução em conformidade com o princípio da eficiência, com intuito de tornar mais ágil e eficaz o processo de migração e conversão dos *dados legados*, oriundos da contratação pretendida.

Sem embargo da improcedência do reclamo, na nova versão do edital deverá constar expressamente a informação de que o fornecimento do dicionário de dados será efetivado no desfecho do ajuste, consoante indicado na resposta à impugnação administrativa.

As demais insurgências relacionadas ao mesmo tópico evidenciam a necessidade de correções no instrumento convocatório.

Conforme observa ATJ-Engenharia, a ausência de prazo para demonstração do sistema pode, em tese, beneficiar a proponente classificada em primeiro lugar durante a realização da Prova de Conceito – eis que a Administração não terá respaldo no texto editalício para impor limitações. Além

disso, é certo que o regramento dessa importante etapa do processo seletivo favorece o julgamento objetivo e a transparência do procedimento.

Assim, em eventual republicação do edital, nele deverá constar, observado o princípio da razoabilidade, prazo específico para realização da Prova de Conceito, bem como a possibilidade de sua prorrogação, sem prejuízo da inclusão de cláusulas assegurando a participação de possíveis interessados no acompanhamento dessa etapa, nos termos do que sugere Assessoria Técnica Especializada.

Também é de ATJ-Engenharia inspeção a dar conta de que o edital e seus anexos contêm informações de que a hospedagem será feita em equipamentos da contratada, o que contraria alegação da Origem, no sentido de que ela própria, na condição de contratante, será responsável pela infraestrutura do servidor e *storage*.

Portanto, na esteira das justificativas apresentadas, necessária a exclusão de referências contraditórias no edital, deixando-se inequívoco a qual das partes – contratante ou contratada – caberá o fornecimento e a manutenção da infraestrutura de hospedagem, de servidor e de armazenamento, definindo-se claramente o escopo da contratação.

A propósito, vale destacar importante alerta da Unidade de Engenharia a respeito da subcontratação de correlata parcela:

Ressalte-se, no entanto, que os serviços relacionados à infraestrutura de hospedagem (hardware e/ou software) estão intimamente ligados ao objeto a ser licitado. Não há, portanto, impedimento para que esses itens sejam licitados conjuntamente, sendo permitida, conforme jurisprudência consolidada desta Corte⁶, a subcontratação dessa parcela ou a participação de empresas em consórcio. No presente caso, a participação em consórcio foi autorizada, de modo que considero improcedente a crítica relativa à aglutinação indevida de itens. No entanto, caso a Administração inclua a exigência de prestação de serviço de hospedagem (hardware e/ou software), que considere também permitir a subcontratação desta parcela, a fim de ampliar a competitividade do certame.

⁶ Boletim de Jurisprudência - Edição nº 31 – Dezembro/2023 – TC-020685.989.23-8 e outros (Sessão Plenária de 06/12/2023. Relatoria: Conselheiro Renato Martins Costa).

Procede, na esteira de entendimento jurisprudencial citado por ATJ-Jurídica⁷, censura à exigência de certidão negativa de recuperação judicial para fins de habilitação, exegese do artigo 69, inciso II, da Lei 14.133/2021⁸.

Ao ensejo, propõe-se a este Egrégio Plenário reflexão sobre a possibilidade de emissão, à margem da decisão que vier a ser proferida, de Aviso aos jurisdicionados acerca da inaplicabilidade direta da Súmula TCESP nº 50⁹ após o advento da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

Tal como consta em menção expressa no edital divulgado pelo Município de Araraquara¹⁰, atuação rotineira deste Tribunal sobretudo em sede

⁷ Além do precedente citado por ATJ-Jurídica, o TC-022651.989.23-8, apreciado sob minha Relatoria em Sessão Plenária de 07/02/2024), pode-se elencar, dentre outros:

TC-023613.989.23, Pleno, Relator Conselheiro Dimas Ramalho, sessão de 06 de março de 2024.
TC-001390.989.24, Pleno, Relator Conselheiro Robson Marinho, sessão de 22 de maio de 2024.
TC-0013058.989.24, Pleno, Relator Conselheiro Antonio Roque Citadini, sessão de 31 de julho de 2024.
TC-0098060.989.24, Pleno, Relator Conselheiro Dimas Ramalho, sessão de 12 de junho de 2024.
TC-015854.989.24, Pleno, Relator Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo, sessão de 04 de setembro de 2024.
TCs-019664.989.24, 019867.989.24 e 019874.989.24, Pleno, Relatora Conselheira Cristiana de Castro Moraes, sessão de 16 de outubro de 2024.

⁸ Lei 14.133/2021.

Art. 69. A habilitação econômico-financeira visa a demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatório, e será restrita à apresentação da seguinte documentação: (...)

II - certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

⁹ SÚMULA Nº 50 - Em procedimento licitatório, não pode a Administração impedir a participação de empresas que estejam em recuperação judicial, das quais poderá ser exigida a apresentação, durante a fase de habilitação, do Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos no edital.

¹⁰ EDITAL:

05. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

05.13.01. As empresas que estiverem em recuperação judicial deverão apresentar, na habilitação, o Plano de Recuperação homologado pelo Juiz competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeiro estabelecidos no edital, conforme Súmula nº 50 do TCE/SP.

11. DA FASE DE HABILITAÇÃO

11.14.03. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

11.14.03.01. Certidão negativa de falência e no caso de empresas em recuperação judicial, deverão apresentar o Plano de Recuperação já homologado pelo juiz competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeiro estabelecidos no edital, conforme Súmula 50 do TCE/SP.

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO (evento 39.7):

Em relação ao Item 4 Apesar do texto não ser claro quanto a exigência de certidão de recuperação judicial da empresa nessa condição é, por dedução, óbvio que deve apresentar plano de recuperação judicial aquela que estiver nessa condição, não tendo a referida certidão. Porém, para que fique claro e não reste dúvidas, o texto para a vigorar com a seguinte redação:

11.14.03.01. Certidão negativa de falência e recuperação judicial. No caso de empresas em recuperação. Judicial deverão apresentar, o Plano de Recuperação já homologado pelo Juiz competente e em pleno vigor, sem prejuízo do

de exame prévio de edital tem demonstrado que muitos órgãos reproduzem a exigência de certidão de recuperação judicial com fundamento em aludido verbete que, se por muitos anos¹¹ balizou legitimamente a atuação de nossos jurisdicionados, hoje não pode mais ser utilizado de maneira direta e integral dada a mudança legislativa.

Cabe registrar, a propósito do tema, que este Egrégio Plenário, sob Relatoria do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo, assim deliberou em sessão de 14 de agosto último:

2.3 Ademais, encontra-se superado o enunciado da Súmula nº 50 pelo disposto no artigo 69, inciso II, da Lei nº 14.133/21, o que impõe seja excluída a exigência de certidão negativa de concordata, recuperação judicial ou extrajudicial. (TC-014092.989.24).

Assim, no desempenho de sua missão institucional de orientar preventivamente para que os recursos públicos sejam adequadamente utilizados¹² e com vistas a preservar a segurança jurídica, propõe-se, por ora, a emissão de ato orientativo por esta Corte, sem prejuízo do aprofundamento de estudos voltados a determinar o cancelamento da Súmula TCESP nº 50 não mais diretamente aplicável sob o figurino legislativo vigente.

Passa-se, enfim, à apreciação dos pontos sobre os quais há discordância do autor, tendo em vista o teor da resposta à impugnação administrativa.

Dentre eles, **não prospera** a objeção às descrições do sistema operacional e do banco de dados, pois suficientemente demonstrado pela Origem – com endosso de análise técnica deste Tribunal – que “as soluções exigidas estão alinhadas com a infraestrutura tecnológica já utilizada pela

atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeiro estabelecidos no edital, conforme Súmula 50 do TCE/SP.

¹¹ Mais precisamente, desde 15 de dezembro de 2016, data de publicação da Resolução nº 10/2016.

¹² Conforme Planejamento Estratégico 2022-2026.

Administração”. Deveras, na esteira de entendimento deste Tribunal¹³, a manutenção das soluções tecnológicas utilizadas situa-se no âmbito da discricionariedade administrativa.

Todavia, nada impede que a Origem, “caso entenda pela pertinência, inclua no edital a possibilidade de fornecimento de sistemas diversos daqueles exigidos, impondo à contratada a responsabilidade por todos os custos inerentes à operacionalização, tanto do sistema quanto do Datacenter, em prestígio à ampla concorrência”, segundo acautela ATJ-Engenharia.

Procedem, por outro lado, as críticas remanescentes, em conformidade com parecer técnico especializado.

Destarte, deve ser eliminado o uso de termos subjetivos ou imprecisos relacionados ao sistema de *backup*, dada a descrição editalícia hoje insuficiente, resumida a previsões do Termo de Referência relativas unicamente à periodicidade e formato de acesso¹⁴.

¹³ Citado por ATJ-Engenharia:

“De início, compreendo plenamente justificada pela Edilidade a prescrição do subitem 3.1.1, do Anexo II. De acordo com o texto editalício, reforçada com as alegações apresentadas, a Câmara já se utiliza do sistema operacional e banco de dados indicados, adquiridos por meio de licitação anterior, de sorte que as exigências impostas às licitantes visam a garantir a padronização, economicidade e eficiência na prestação dos serviços pretendidos”. (grifo nosso).

(TC-003375.989.14-2 - Tribunal Pleno – Sessão de 20/08/2014 – Relatoria: Conselheiro Robson Marinho:

“Por outro lado, a exigência de Sistema Gerenciador de Banco de Dados Microsoft SQL Server 2008 conta com justificativas técnicas acolhidas pelos órgãos técnicos e o Ministério Público de Contas, sendo de rigor o reconhecimento da improcedência da impugnação aduzida sobre este ponto.

A requisição está associada à configuração do banco de dados já utilizado pela Prefeitura, sendo descabido expor a Administração à necessidade de reestruturações e adequações na hipótese de uma possível substituição por outros sistemas existentes no mercado”. (grifo nosso)

(TC- TC-014019.989.19-3. - TRIBUNAL PLENO – SESSÃO: 07/08/2019 – Relatoria: Conselheiro DIMAS RAMALHO).

“De igual modo, a escolha da Administração por linguagem e sistema operacional específico (tecnologia web) insere-se no âmbito do exercício de seu poder discricionário, não tendo sido trazidos aos autos argumentos desabonadores de tais opções”. (grifo nosso).

(TCs-022965.989.21-3 e 022980.989.21-4 - Tribunal Pleno – Sessão: 09/02/2022 – Relatoria: Conselheiro Sidney Estanilau Beraldo).

¹⁴ **TERMO DE REFERÊNCIA:**

24.42. Sistema de Backup

24.43.A empresa vencedora do certame deverá fornecer backups mensais e anuais à contratante em formato que a contratante tenha condições de acesso. A contratada deve fornecer o produto que atenda as normas reguladoras e atestada por órgão ou agente de certificação ou inspeção, inclusive contendo informações quanto as suas características, tais como data de fabricação, prazo de validade, selo e outros.

(...)

Em linha com precedentes decisões deste Tribunal¹⁵, necessário ainda que o edital compatibilize o prazo de duração do ajuste com a somatória dos períodos necessários à implantação total da solução e a locação das licenças, incluindo-se expressamente que o pagamento da licença de software deverá ocorrer após a total implantação do sistema, proporcionalmente ao período de uso efetivo, como forma de evitar remuneração de etapas ainda não implantadas.

A crítica ao Modelo de Proposta Comercial **procede apenas em parte**, pois a despeito da correção de se mensurar em conjunto os preços dos serviços de implantação, integralmente executados durante os trinta dias contratualmente previstos, não foram contempladas as horas técnicas (500) estipuladas para “manutenção e desenvolvimento dos sistemas” e, tampouco, a prestação dos serviços de hospedagem, manutenção e suporte técnico referente ao fornecimento do sistema.

De rigor observar-se, outrossim, importante apontamento do Ministério Público de Contas sobre a ausência do Plano de Contratação Anual da Origem no Portal Nacional de Contratações Públicas, omissão que descumpra o Comunicado SDG nº 12/2023, de 15/03/2023¹⁶, e o Comunicado SDG nº 34/202310, de 15/06/2023¹⁷, e, portanto, deve ser objeto de recomendação.

Ante o exposto, acompanho instrução unânime e voto pela **procedência parcial** da representação, determinando-se à Prefeitura de Araraquara, caso decida prosseguir com o certame, que retifique o edital do Pregão Eletrônico nº 65/2024, a fim de:

37. Sistema de Backup

37.1. A empresa vencedora do certame deverá fornecer backups mensais e anuais à contratante, em formato que a contratante tenha condições de acesso.

¹⁵ Tal como já decidido no TC-023656.989.21 (Pleno, Relatora Conselheira Cristiana de Castro Moraes, sessão de 02 de fevereiro de 2022), precedente lembrado por ATJ-Engenharia.

¹⁶ <https://www.tce.sp.gov.br/legislacao/comunicado/plano-contratacoes-anual>

¹⁷ <https://www.tce.sp.gov.br/legislacao/comunicado/aplicacao-lei-federal-ndeg-1413321>.

- constar expressamente a informação de que o fornecimento do dicionário de dados será realizado no desfecho do ajuste;
- prever, observado o princípio da razoabilidade, prazo específico para realização da Prova de Conceito, bem como a possibilidade de sua prorrogação, sem prejuízo da inclusão de cláusulas assegurando a participação de possíveis interessados no acompanhamento dessa etapa;
- excluir referências contraditórias, deixando-se inequívoco a qual das partes – contratante ou contratada – caberá o fornecimento e a manutenção da infraestrutura de hospedagem, de servidor e de armazenamento, definindo-se claramente o escopo da contratação;
- caso a Administração inclua a exigência de prestação de serviço de hospedagem (*hardware e/ou software*), que considere também permitir a subcontratação desta parcela, a fim de ampliar a competitividade do certame;
- eliminar a exigência de certidão negativa de recuperação judicial para fins de habilitação;
- deixar de utilizar termos subjetivos ou imprecisos relacionados ao sistema de *backup*;
- compatibilizar o prazo de duração do ajuste com a somatória dos períodos necessários à implantação total da solução e a locação das licenças, incluindo-se expressamente que o pagamento da licença de software deverá ocorrer somente após a total implantação do sistema; e
- incluir no Modelo de Proposta Comercial menção às horas técnicas estipuladas para “manutenção e desenvolvimento dos sistemas”, bem como à prestação dos serviços de hospedagem e à manutenção e suporte técnico referente ao fornecimento do sistema.

Recomenda-se, outrossim, que:

- “a Administração revise, compatibilize e consolide todos os critérios e parâmetros alterados, a fim de disponibilizar uma nova versão às

interessadas, com informações mais organizadas, claras e objetivas”;

- a Prefeitura de Araraquara elabore, o quanto antes, o Plano de Contratações de 2025 e o disponibilize no Portal Nacional de Compras Públicas.

Na hipótese de relançamento do certame, deve o Órgão Licitante atentar para a necessária republicação do edital, consoante determina o artigo 55, § 1º, da Lei 14.133/2021.

À margem da presente decisão, todavia dentro de seu limite temático, propõe-se à E. Presidência a edição de Aviso aos jurisdicionados deste Tribunal, alertando-os quanto à inaplicabilidade direta da Súmula TCESP 50, ante a nova disciplina instaurada pela Lei 14.133/2021.

Transcorrido o prazo legal, certificado o trânsito em julgado da presente decisão e cumpridas todas as providências cabíveis, arquivem-se os autos.

GCMAB
PP